DanaExperts

HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN
ỨNG DỤNG FAMILY GUARDIAN

Mục lục

1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 3
2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 3
3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 4
4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 4
5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 4
6. BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÔNG CẠNH TRANH 4
7. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 5
8. ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 5
9. PHẠM VI VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 5
10. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 5
11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 5
Phụ lục A: ĐỊNH NGHĨA 7
Phụ lục B: THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN MỀM 8
Phụ lục C: LỊCH TRÌNH MỐC THỜI GIAN 9

Hợp đồng phát triển phần mềm
Số: 03/2025-DANASDO2

Hợp đồng phát triển phần mềm là tài liệu pháp lý quy định các điều khoản và điều kiện của dự án phát triển phần mềm giữa hai hoặc nhiều bên. Trong hợp đồng dịch vụ này, một công ty phần mềm (Bên A) đồng ý phát triển, cung cấp và cài đặt chương trình phần mềm mới cho một công ty khác (Bên B). Quyền sở hữu phần mềm được chuyển giao cho Bên B khi kết thúc hợp đồng. Hợp đồng này bao gồm các điều khoản như trách nhiệm của nhà phát triển, giai đoạn phát triển, thanh toán, bảo hành, bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, luật áp dụng và giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng phát triển phần mềm này ("Hợp đồng") được ký kết vào ngày **10 tháng 03 năm 2025**, giữa:

Bên A - Nhà cung cấp dịch vụ:
Công ty TNHH DANAEXPERTS
Người đại diện: Vũ Hoàng Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 138 Nguyễn Hiến Lê, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: +84 769544498
Mã số thuế: 0402261509

Bên B - Khách hàng:
Công ty HEROND LABS CORP
Người đại diện: …….....
Chức vụ: ……
Địa chỉ: ……..
Số điện thoại: ……
Mã số thuế: ……

Cả hai bên cùng công nhận quyền hạn pháp lý để ký kết Hợp đồng này và tuyên bố rằng:

- Bên B mong muốn thuê Bên A để phát triển ứng dụng di động tùy chỉnh (**Family Guardian**);
- Bên A mong muốn phát triển gói phần mềm tùy chỉnh này cho Bên B.

Vì vậy, các bên đồng ý như sau:

1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

a) Nội dung công việc: Bên A cam kết thực hiện phát triển phần mềm cho Bên B, cụ thể là chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc phát triển ứng dụng **Family Guardian** trên iOS như được nêu trong Phụ lục B. Bên A sẽ nhận nhiệm vụ và thực hiện công việc dưới sự quản lý và yêu cầu của Bên B.
b) Phạm vi công việc: Bên A đồng ý thực hiện công việc được quy định tại Điều 1.1 theo yêu cầu của Bên B. Bên A chỉ định nhân sự ("Nhân sự dự án") để tiếp nhận yêu cầu của Bên B, liên lạc với Bên B và đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ công việc phát triển phần mềm.
c) Yêu cầu công việc: Bên A đáp ứng tất cả yêu cầu công việc của dự án do Bên B giao và tuân thủ các yêu cầu của Bên B. Nhân sự dự án sẽ báo cáo tiến độ và yêu cầu công việc cho Bên B khi cần thiết. Bên B cung cấp cho Nhân sự dự án email và tài khoản truy cập hệ thống để thực hiện dự án.
d) Thời gian thực hiện: Hợp đồng này có hiệu lực trong **10 tuần** từ ngày **17/03/2025 đến 25/05/2025**. Trong thời gian này, Bên A duy trì đội dự án gồm ít nhất **3 thành viên** để đảm bảo các vai trò quy định trong Hợp đồng.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

a) Tiêu chuẩn thực hiện: Bên A đảm bảo Nhân sự dự án thực hiện công việc với kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn, sự cẩn thận và tận tâm như kỳ vọng đối với các kỹ sư phần mềm trong các dự án tương tự.
b) Năng lực và hiệu suất: Bên A chịu trách nhiệm về năng lực và hiệu suất của Nhân sự dự án. Nếu dự án bị chậm trễ do vấn đề năng lực hoặc hiệu suất, Bên B có quyền yêu cầu thay thế nhân sự hoặc giải pháp thay thế, theo thỏa thuận chung.
c) Chấm dứt nhân sự: Nếu Nhân sự dự án chấm dứt công việc sớm, Bên A phải cung cấp người thay thế và đảm bảo bàn giao công việc suôn sẻ.
d) Lương thưởng: Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về lương, thưởng và phúc lợi cho Nhân sự dự án theo chính sách của Bên A và luật lao động.
e) Báo cáo: Nhân sự dự án gửi báo cáo tiến độ hàng ngày hoặc hàng tuần cho cấp trên của Bên A và Bên B qua email hoặc liên lạc trực tiếp.
f) Hóa đơn: Bên A chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên B.
g) Vai trò và trách nhiệm cụ thể:

- **Phát triển Frontend:** Thực hiện các thành phần giao diện người dùng (UI) dựa trên thiết kế do Bên B cung cấp.
- **Phát triển Backend:** Xây dựng kiến trúc phía máy chủ, cơ sở dữ liệu và các API cần thiết cho ứng dụng.
- **Hạ tầng Cloud:** Triển khai các dịch vụ backend lên cloud và quản lý khả năng mở rộng (scalability).
- **Phát triển ứng dụng di động:** Triển khai các chức năng theo dõi (tracking) và tích hợp cần thiết cho ứng dụng iOS.

h) Nghĩa vụ khác: Bên A tuân thủ các quyền và nghĩa vụ khác trong Hợp đồng và luật pháp hiện hành.

3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

a) Nghĩa vụ thanh toán: Bên B thanh toán đúng hạn cho Bên A các khoản phí theo Điều 4.
b) Hướng dẫn và bảo mật: Bên B cung cấp cho Nhân sự dự án các quy định, yêu cầu và chính sách liên quan đến dự án. Bên B có quyền yêu cầu Nhân sự dự án ký Thỏa thuận bảo mật (NDA) để bảo vệ thông tin bí mật.
c) Vai trò và trách nhiệm cụ thể:

- **Quản lý sản phẩm:** Xác định các tính năng, lộ trình phát triển và chiến lược kinh doanh cho ứng dụng Family Guardian.
- **Thiết kế UI/UX:** Tạo luồng người dùng (user flows), khung dây (wireframes) và các thành phần giao diện cuối cùng (UI components).
- **Đảm bảo chất lượng (QA):** Kiểm tra và xác nhận tính khả dụng (usability) cũng như bảo mật của sản phẩm.

d) Nghĩa vụ khác: Bên B tuân thủ các quyền và nghĩa vụ khác trong Hợp đồng và luật pháp hiện hành.

4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

a) Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị Hợp đồng là **360,000,000 VNĐ** (~14,100 USD), bao gồm tất cả thuế (0% VAT cho sản phẩm phần mềm) và chi phí, là giá cố định cho toàn bộ dự án. Các nhiệm vụ ngoài phạm vi trong Phụ lục B phải được thỏa thuận bằng văn bản kèm theo phí bổ sung.
b) Phương thức thanh toán:

- Bên A gửi yêu cầu thanh toán hàng tháng cho Bên B khi hoàn thành mỗi mốc tiến độ (xem Phụ lục C).
- Bên B thanh toán trong vòng **15 ngày** kể từ khi nhận hóa đơn hợp lệ.
- **Đơn vị tiền tệ:** VND.
- **Phương thức:** Chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản do Bên A chỉ định (chi tiết trong hóa đơn). Phí chuyển khoản do Bên B chịu.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả sản phẩm, phần mềm, mã nguồn và tài liệu do Bên A tạo ra trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Bên B sau khi hoàn thành dự án và thanh toán đầy đủ.

6. BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÔNG CẠNH TRANH

a) Bảo mật: Nhân sự dự án của Bên A phải ký thỏa thuận bảo mật riêng nếu Bên B yêu cầu. Bên A chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm bảo mật từ nhân sự của mình.
b) Sử dụng thương hiệu và nội dung: Bên A và nhân viên không được sử dụng hình ảnh thương hiệu hoặc nội dung dự án của Bên B để quảng cáo hoặc tham khảo mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Bên B.
c) Không lôi kéo nhân sự: Cả hai bên không được lôi kéo hoặc tuyển dụng nhân viên tham gia dự án này từ bên còn lại mà không có thỏa thuận bằng văn bản, hiệu lực từ ngày ký đến **12 tháng** sau khi chấm dứt Hợp đồng. Bên vi phạm bồi thường 100% lương năm của nhân viên.
d) Không cạnh tranh: Từ ngày ký đến **12 tháng** sau khi thanh lý Hợp đồng, Bên A không được cung cấp dịch vụ tương tự cho đối thủ cạnh tranh của Bên B mà không có sự đồng ý

trước bằng văn bản từ Bên B.
e) Thông báo: Bên A phải thông báo cho Bên B nếu cam kết cung cấp dịch vụ phần mềm tương tự cho đối tác khác.

7. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

a) Định nghĩa: Sự kiện bất khả kháng bao gồm các sự kiện khách quan ngoài tầm kiểm soát của các bên, như thiên tai (động đất, lũ lụt, v.v.) hoặc thay đổi chính sách/luật pháp bởi cơ quan có thẩm quyền.
b) Hiệu lực: Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng không bị coi là vi phạm nếu:

- Sự kiện trực tiếp gây chậm trễ hoặc ngừng thực hiện nghĩa vụ;
- Bên bị ảnh hưởng đã nỗ lực giảm thiểu thiệt hại;
- Bên bị ảnh hưởng thông báo cho bên kia trong vòng **5 ngày** kể từ khi xảy ra sự kiện.

c) Miễn trách nhiệm: Cả hai bên không chịu trách nhiệm cho vi phạm do sự kiện bất khả kháng.
d) Chấm dứt: Nếu sự kiện kéo dài quá **30 ngày**, bên nhận thông báo có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng thông báo trước **15 ngày**.

8. ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

a) Trường hợp chấm dứt:

- Thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên.
- Một bên vi phạm, không khắc phục trong **30 ngày** sau khi nhận thông báo từ bên không vi phạm.
- Sự kiện bất khả kháng theo Điều 7.4.

b) Hậu quả:

- Bên vi phạm bồi thường thiệt hại và hoàn trả phí dịch vụ chưa thực hiện (nếu có).
- Bên không vi phạm có quyền đòi phạt **10%** giá trị Hợp đồng.
- Tất cả nợ phải được thanh toán trong **30 ngày** sau khi chấm dứt, với phạt chậm trả **1%/tháng** nếu trễ.

9. PHẠM VI VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

a) Phạt vi phạm: Bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào phải nộp phạt **10%** giá trị Hợp đồng.
b) Bồi thường: Bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế (không bao gồm thiệt hại gián tiếp) do vi phạm gây ra, theo yêu cầu của bên bị thiệt hại.

10. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

a) Luật áp dụng: Hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật **Việt Nam**.
b) Giải quyết tranh chấp: Tranh chấp được giải quyết bằng thương lượng thiện chí. Nếu không giải quyết trong **30 ngày** sau khi nhận yêu cầu, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

a) Tuân thủ: Cả hai bên cam kết tuân thủ Hợp đồng.
b) Sửa đổi: Sửa đổi phải được thỏa thuận bằng văn bản và ký bởi đại diện hai bên.
c) Miễn trừ: Việc miễn trừ một điều khoản không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trừ

khi có văn bản ký kết.
d) Chuyển nhượng: Không bên nào được chuyển nhượng nghĩa vụ mà không có sự đồng ý của bên còn lại.
e) Bản sao: Hợp đồng được lập thành **2 bản tiếng Việt**, mỗi bên giữ 1 bản, có giá trị pháp lý như nhau.
f) Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày ký đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ.

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
Vũ Hoàng Tuấn	……..……
Ngày: 10/03/2025	Ngày: 10/03/2025

Phụ lục A: ĐỊNH NGHĨA

- **"Phạm vi công việc":** Công việc được nêu trong Điều 1 và Phụ lục B, mô tả chi tiết dịch vụ Bên A thực hiện cho Bên B.
- **"Ngoài phạm vi công việc":** Nhiệm vụ bổ sung hoặc tích hợp hệ thống bên thứ ba không có trong Phụ lục B, cần thỏa thuận phí và thời gian bằng văn bản.
- **"Sản phẩm":** Phần mềm, mã nguồn và tài liệu do Bên A tạo ra cho Bên B theo Hợp đồng.
- **"Vi phạm hợp đồng":** Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng.
- **"Thông báo bằng văn bản":** Thông báo bằng giấy hoặc điện tử (email).

Phụ lục B: THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Công ty TNHH DANAEXPERTS
Địa chỉ: 138 Nguyễn Hiến Lê, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: +84 769544498
Website: danaexperts.com

KHÁCH HÀNG:
Công ty HEROND LABS CORP
Người nhận: ……..
Ngày báo giá: 06/03/2025
Hiệu lực: 14 ngày

MÔ TẢ	SỐ GIỜ	GIÁ ĐƠN VỊ ($/giờ)	TỔNG ($)
Ứng dụng Family Guardian iOS			
Khởi tạo dự án	8	19	152.00
Cấu hình Apple TestFlight	8	19	152.00
Xác thực (Đăng nhập, Đăng ký)	30	19	570.00
Màn hình chính (Thêm thành viên, SOS, Chia sẻ vị trí)	40	19	760.00
Lịch sử	25	19	475.00
Vùng an toàn (CRUD)	30	19	570.00
Thiết bị (Quét Bluetooth, CRUD)	20	19	380.00
Cài đặt	15	19	285.00
Phát triển Backend (API, Cơ sở dữ liệu)	80	19	1,520.00
Thiết lập hạ tầng Cloud	50	19	950.00
Kiểm thử & Tối ưu	50	19	950.00
Họp & Triển khai ứng dụng	60	15	900.00
		TỔNG CỘNG	**7,714.00**
		DỰ PHÒNG (15%)	1,157.10
		TỔNG SAU DỰ PHÒNG	**8,871.10**
		THUẾ SUẤT	0%
		TỔNG THUẾ	0.00
Tổng (USD)			**14,100.00**
Tổng (VNĐ)			**360,000,000**

Phụ lục C: LỊCH TRÌNH MỐC THỜI GIAN

Ngày	Mốc tiến độ dự án
17/03/2025	Khởi tạo dự án
31/03/2025	Hoàn thành API Backend và Cơ sở dữ liệu
14/04/2025	Family Guardian v0.1 (Sẵn sàng trên TestFlight)
28/04/2025	Family Guardian v0.2 (Dựa trên phản hồi)
12/05/2025	Kiểm thử cuối cùng và tối ưu
25/05/2025	Sửa lỗi (fix bug), nộp App Store và bàn giao cuối cùng